ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE AUTISMO ÁNGEL RIVIÈRE

DILIGENCIA

Por la presente se hace constar que los presentes Estatutos de la Asociación de Autismo Angel Riviere, sita en Urbanización Río Real, Edif. Birdie Club, Local 2 de Marbella con CIF G3296118, han sido aprobados en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, celebrada el día 20 de mayo de 2019, tal y como se acredita en el Libro de Actas de la Asociación.

En Marbella a 17 de marzo de 2020.

LA SECRETARÍA

D. Francisco Alberto Vallejo Peña

Asociación Autismo Angel Rivière
(sello)
C.I.F. G-92396118

LA PRESIDENCIA

24904851Z MARIA LOURDES HIJANO (R: G92396118)
Firmado digitalmente por 24904851Z MARIA LOURDES HIJANO (R: G92396118)
Fecha: 2020.03.25 18:40:02 +01'00'

Dª Lourdes Hijano Utrera

CAPÍTULO I

CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, FINES, ACTIVIDADES Y DURACIÓN

ARTÍCULO 1. Se constituye en la ciudad de Fuengirola una Asociación no lucrativa, de utilidad pública, que se denominará "**ASOCIACIÓN DE AUTISMO ÁNGEL RIVIÈRE**" y se rige por los presentes Estatutos, por la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo, y normas complementarias, con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.

ARTÍCULO 2. Esta asociación se constituye por tiempo indefinido.

ARTÍCULO 3. La existencia de esta asociación tiene como fines defender los derechos de las personas con autismo y trastornos generalizados del desarrollo, y promover su tratamiento, educación, desarrollo y plena integración social.

ARTÍCULO 4. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:

1) La asistencia psicológica y moral a las familias de los afectados por la enfermedad de Autismo y Trastornos Generalizados del Desarrollo, en adelante TGD.

2) Promover el bien común de los niños afectados a través de actividades asistenciales, educativas, recreativas, culturales y deportivas.

3) Fomentar la colaboración entre las familias afectadas por la enfermedad de Autismo y TGD y la asistencia interdisciplinaria de profesionales especializados.

4) Asesorar a las familias de las personas con Autismo y TGD en cuestiones legales, sociológicas y económicas.

5) Promocionar y difundir en los medios de comunicación todo lo que haga referencia al posible diagnóstico de estas enfermedades, con el fin de facilitar la asistencia adecuada y evitar los tratamientos incorrectos que reciben muchas personas con Autismo y TGD.

6) Facilitar, mejorar y controlar la asistencia a las personas con Autismo y TGD con el fin de mejorar y controlar su calidad de vida al máximo posible.

7) Estimular estudios sobre la incidencia, evolución, terapéutica y posible etiología del Autismo y TGD.

8) Mantener los contactos necesarios con las entidades y asociaciones dedicadas al estudio de esta enfermedad dentro y fuera de nuestro país, con el propósito de estar al día en los avances científicos que se produzcan en esta materia y así poder informar a los familiares de las personas con Autismo y TGD.

9) Formar a familiares en la atención y los cuidados que necesitan las personas con Autismo y TGD con la asistencia de profesionales especializados.

10) Promocionar la creación, organización y/o patrocinio de centros de diagnóstico y evaluación, centros de tratamiento y atención especializada,

Asociación Autismo Ángel Rivière

C.I.F. G-92396118

investigación y experimentación, de asistencia domiciliaria, así como centros de terapia y rehabilitación, centros de pedagogía especial, unidades de capacitación para el trabajo, talleres protegidos, unidades hospitalarias, residencias de corta y larga estancia, temporal o permanente y residencias asistidas para la atención de personas con Autismo y TGD.

11) Organización de actividades culturales y recreativas orientadas al esparcimiento de familiares y cuidadores.

A los efectos exclusivos de estos estatutos se entenderá que los profesionales que integren esta Asociación son profesionales especializados y reconocidos por el Estado Español.

ARTÍCULO 5. La Asociación establece su domicilio social en Urbanización Rio Real; Edificio Birdie Club; local 2; 29603 Marbella -provincia de Málaga- y su ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades es todo el territorio de la Provincia de Málaga.

CAPÍTULO II
DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 6. La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y tres Vocales. Todos los cargos que componen la Junta Directiva se desempeñarán sin remuneración, sin perjuicio de poder ser reembolsados por los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione. Estos serán designados y revocados por la Asamblea General Extraordinaria, entre los socios que lleven inscritos, al menos, 2 años en la entidad. El mandato de los miembros de la Junta Directiva tendrá una duración de 4 años.

ARTÍCULO 7. Estos podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva, por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas y por expiración del mandato.

ARTÍCULO 8. Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el cual fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la aceptación de los que les sustituyan.

Asociación Autismo Angel Rivière
C.I.F. G-92396118

ARTÍCULO 9. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a iniciativa o petición del 10 por ciento de sus miembros. Quedará constituida cuando asista la mitad de sus miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos. En caso de empate, el voto del Presidente será de calidad.

ARTÍCULO 10. Las facultades de la Junta Directiva se extenderán con carácter general a todos los actos propios de las finalidades de la Asociación, siempre que no requieran, según estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.

Corresponde a la Junta Directiva:

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos.

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances y las Cuentas Anuales.

d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.

e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación.

f) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General de socios.

g) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias que se acuerden.

h) Dictar normas interiores de organización.

ARTÍCULO 11. Corresponde al Presidente de la Asociación:

a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o privados. Velar por el cumplimiento de los fines de la Asociación.

b) Fijar, convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, dirigiendo las deliberaciones de una y otra.

c) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia.

d) Acordar el Orden del día de las reuniones de la Junta Directiva.

e) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General o por la Junta Directiva.

f) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.

ARTÍCULO 12. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que él.

ARTÍCULO 13. El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones y le corresponderá:

a) Actuar como tal en las reuniones, tanto de la Asamblea como de la Junta Directiva, levantando Acta de las mismas.

b) Asistir al Presidente para fijar el Orden del día.

c) Expedir certificaciones.

d) Custodiar y llevar los libros, documentos y sellos de la Asociación.

e) Recibir y tramitar las solicitudes de ingreso.

f) Llevar el Fichero y el Libro registro de socios.

g) Cursará las comunicaciones sobre la designación de los miembros de la Junta Directiva y demás acuerdos sociales inscribirles en el Registro correspondiente.

Asociación Autismo Angel Rivière

C.I.F. G-92396118

h) Presentará las cuentas anuales.

ARTÍCULO 14. El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente, correspondiendo al Tesorero las siguientes funciones:

a) Dirigir la contabilidad de la Asociación y llevar los libros correspondientes.

b) Intervenir todas las operaciones del orden económico.

c) Redactar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como el estado de cuentas del año anterior que deben ser presentados a la Junta Directiva para que ésta, a su vez, los someta a la aprobación de la Asamblea General.

d) Llevar un inventario de los bienes sociales.

ARTÍCULO 15. Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta les encomiende.

ARTÍCULO 16. Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros hasta la elección definitiva por la Asamblea General.

Asociación Autismo Angel Rivière
C.I.F. G-92396118

CAPÍTULO III

ARTÍCULO 17. La Asamblea General de socios es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará integrada por todos los socios.

ARTÍCULO 18. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; las extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen a juicio del Presidente, cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima parte de los asociados.

Asimismo podrán asistir a las Asambleas los Socios Colaboradores y de honor con voz y sin voto siempre que así le sea concedido por la Asamblea General.

ARTÍCULO 19. Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al menos quince días, pudiendo así mismo hacerse constar si procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a una hora.

ARTÍCULO 20. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto.

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones.

Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de éstas, para:

a) Nombramiento de las Juntas Directivas y administradores.

b) Acuerdo para constituir una Federación de asociaciones o integrarse en ellas.

c) Disposición o enajenación o gravamen de bienes integrantes del inmovilizado.

d) Solicitar dinero en préstamo, la formalización y solicitud de todo tipo de créditos.

e) Modificación de los estatutos.

f) Disolución de la entidad.

ARTÍCULO 21. Corresponderá a la Asamblea General Ordinaria:

a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva.

b) Examinar y aprobar las cuentas anuales.

c) Aprobar los presupuestos de ingresos y gastos para cada ejercicio, hacer el balance y decidir sobre la aplicación concreta de los fondos disponibles.

d) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden al plan de actividades y el Reglamento de Régimen Interno de la Asociación.

e) Determinar el importe de las cuotas ordinarias y extraordinarias.

f) Cualquier otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea Extraordinaria.

g) Acordar la remuneración, en su caso, de los miembros de los órganos de representación.

Asociación Autismo Angel Rivière
C.I.F. G-92396118

ARTÍCULO 22. Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria:

a) Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva.

b) Modificación de los Estatutos.

c) Disolución de la Asociación.

d) Expulsión de socios a propuesta de la Junta Directiva.

e) Constitución de Federaciones o integración en ellas.

CAPÍTULO IV

SOCIOS

ARTÍCULO 23. Podrán adquirir la condición de Socios de Número de la Asociación todas las personas mayores de edad, con capacidad de obrar, que sean padres o que posean la patria potestad de personas autistas y TGD y también aquellos profesionales especializados que tengan interés en servir los fines de la misma y que soliciten su admisión a la Junta Directiva. Aquellas personas que participen en el Acto de Constitución de la Asociación serán Socios Fundadores.

Serán Socios Colaboradores aquellas personas físicas o jurídicas que se asocien voluntariamente a la Asociación para contribuir a los fines de la misma, bien con la prestación de determinados servicios o mediante aportaciones económicas o materiales.

Serán Socios de Honor las personas físicas o jurídicas, que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a tal distinción. El nombramiento de los socios de honor corresponderá a la Junta Directiva.

ARTÍCULO 24. Quienes deseen pertenecer a la Asociación lo solicitarán por escrito al Presidente, el cual dará cuenta a la Junta Directiva que resolverá sobre la admisión o inadmisión, sin que quepa ningún recurso contra su acuerdo.

ARTÍCULO 25. Los menores de edad podrán pertenecer a la Asociación, pero nunca formarán parte de los órganos directivos y de representación, ni tendrán derecho de voto.

ARTÍCULO 26. Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes:

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Directiva.

b) Por falta de pago de tres cuotas.

c) Por comisión de acciones que perjudiquen gravemente los intereses de esta Asociación, de conformidad con el artículo siguiente.

d) Por fallecimiento.

Asociación Autismo Angel Rivière
C.I.F. G-92396118

Es causa de baja automática de la condición de socio de número de la Asociación, la muerte o la incapacidad legal del asociado que ostenta la patria potestad del beneficiario de la persona con Autismo y TGD, en cuyo caso, éste seguirá disfrutando, durante un plazo máximo de dos años siguientes a la fecha del fallecimiento o incapacidad, de todos los derechos que por su condición le correspondan. Durante ese periodo de dos años la Junta Directiva de la Asociación velará porque se provea del Instituto Tutelar al Autista con la mayor diligencia posible.

ARTÍCULO 27. La Junta Directiva podrá separar de la Asociación a aquellos socios que cometan actos que los hagan indignos de seguir perteneciendo a la misma. La separación será precedida de expediente en el que deberá ser oído el interesado, y contra el acuerdo de la Junta Directiva cabrá recurso ante la Asamblea General.

ARTÍCULO 28. Los Socios Fundadores y los de Número de la Asociación tendrán los siguientes derechos, sin perjuicio de cuantos otros derechos le estén reconocidos por la Ley y los presentes estatutos:

a) Participar en las actividades culturales que promueva la Asociación y en los actos sociales que organice para todos los socios.

b) Disfrutar de los beneficios y servicios de la Asociación.

c) Exponer a la Asamblea y a la Junta Directiva todo lo que considere que pueda contribuir positivamente para la consecución de los objetivos de la Asociación.

d) Ejercitar el derecho de voz y voto en las Asambleas Generales.

e) Ser electores y elegibles para los cargos directivos.

f) Tener conocimiento de los acuerdos adoptados por los órganos directivos y que se les ponga de manifiesto el estado de cuentas de los ingresos y gastos de la Asociación.

g) Poseer un ejemplar de estos estatutos.

h) Disfrutar de todos los beneficios de la Asociación según las normas y disposiciones reglamentarias de la misma o cuantos otros sean concedidos por entidades privadas o públicas.

ARTÍCULO 29. Serán obligaciones de los Socios de Número y Fundadores:

a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General y por la Junta Directiva.

b) Participar en las actividades de la Asociación y trabajar para el logro de sus fines.

c) Prestar cuantos servicios determinan los Estatutos, el Reglamento de Régimen Interior y los acuerdos de los Órganos de Gobierno.

d) Desempeñar fielmente las obligaciones inherentes al cargo que desempeñen.

e) Asistir a la Asambleas Generales.

f) Abonar las cuotas de entrada y las periódicas que acuerde la Junta Directiva.

ARTÍCULO 30. Los Socios de Honor tendrán las mismas obligaciones que los Socios de Número a excepción de las previstas en los apartados d) y f) del artículo anterior.

ARTÍCULO 31. Los socios podrán ser sancionados por la Junta Directiva por infringir reiteradamente los presentes Estatutos o los acuerdos de la Asamblea General o de la Junta Directiva.

Las sanciones pueden comprender desde la suspensión de sus derechos durante un mes hasta la separación definitiva de la Asociación, en los términos que previene el artículo 26.

ARTÍCULO 32. Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la Asociación serán los siguientes:

a) Las cuotas de socios, periódicas o extraordinarias.

Asociación Autismo Angel Riviere
C.I.F. G-92396118

b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte de los asociados o de terceras personas.

c) Cualquier otro recurso lícito.

ARTÍCULO 33. El patrimonio fundacional de la Asociación es inexistente. La Asociación tendrá patrimonio propio e independiente.

ARTÍCULO 34. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año.

CAPÍTULO VI
DISOLUCIÓN

ARTÍCULO 35. La Asamblea General extraordinaria, con el voto favorable de las dos terceras partes de los Socios de Número, presentes o representados, podrá acordar la fusión de la Asociación con otra asociación o entidad, sin ánimo de lucro, de análogas, iguales o similares actividades.

Si el acuerdo fuere de fusión por integración en otra Asociación o entidad, se estará a lo dispuesto para el supuesto de disolución, si bien se aportará a la Asociación o entidad absorbente la totalidad del activo y pasivo de la Asociación, procediéndose a la extinción de su personalidad.

ARTÍCULO 36. La Asociación se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerden los dos tercios de los socios en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto.

ARTÍCULO 37. Acordada la disolución, la Asamblea General nombrará una comisión liquidadora, compuesta por los miembros de la Junta Directiva y dos socios elegidos al efecto por la Asamblea General, la cual, una vez extinguidas las deudas y si existiese sobre líquido lo destinará para fines que no desvirtúen su naturaleza no lucrativa, concretamente a cualquier entidad legal, con domicilio en la misma provincia en donde esté situado el domicilio de la Asociación y que se dedique a iguales o análogos fines.

Asociación Autismo Angel Rivière
C.I.F. G-92396118

Disposición Adicional Primera.- En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las disposiciones complementarias.

VISADO ... de fecha ... de Mayo por Presidencia
REGISTRO MALAGA 28 MAY 2020
Nº Inscripción 6003 Sección 1ª

En Marbella, a 17 de marzo de 2020.

LA SECRETARÍA,

Francisco Alberto Vallejo Peña

Asociación Autismo Angel Rivière
C.I.F. G-92396118

LA PRESIDENCIA,

24904851Z MARIA LOURDES HIJANO (R: G92396118)
Firmado digitalmente por 24904851Z MARIA LOURDES HIJANO (R: G92396118)
Fecha: 2020.03.25 18:40:22 +01'00'

Lourdes Hijano Utrera